



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/13/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעת	1	נציגות הבית המשותף
		באמצעות ב"כ עו"ד עידו וינטר
הנתבעת	1	מרגלית מרים (מירי), ת.ז. 059144428
		באמצעות ב"כ עו"ד יאיר שופל

נגד

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלת עצם וגובה חובה של הנתבעת בגין דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף. בתוך כך יש לבחון מהו בסיס החישוב הנכון ביחס לנתבעת והאם אכן כטענתה היא פטורה לחלוטין מתשלום זה.

א. עיקרי העובדות

1. הליך זה עוסק בבית המשותף הידוע כגוש 30159 חלקה 114, והממוקם ברחוב גבעת שאול 27 בירושלים, (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף בנוי ממבנה אחד ובו שתי כניסות, 17 קומות (12 קומות + 5 קומות מרתף), ובסך הכל 94 תתי חלקות. ביום 19.9.11 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ועם רישומו נרשם לו גם תקנון מוסכם.

2. התובעת היא, כך על פי כתב התביעה, נציגות הבית המשותף, המתפקדת גם באמצעות חברת ניהול. הנתבעת היא בעלת דירה בבית המשותף, הידועה כתת חלקה 93, שטחה 131.4 מ"ר ולה 13/889 חלקים מהרכוש המשותף (להלן: "**דירת הנתבעת**"). דירת הנתבעת מתפרשת על פני הקומות ה-10 וה-11 של הבית המשותף ולה הצמדה של חניה מקורה בשטח של 23.5 מ"ר. דירת הנתבעת מוגדרת בצו רישום הבית המשותף כ "**דירת קוטג'** + 3 מרפסות פתוחות בשטח כולל של 41.90 מ"ר" (יוער כי לפי מרשם המקרקעין הבעלות בדירת הנתבעת רשומה על שם "מגדלי שאול בע"מ" ואילו הנתבעת רשומה כמוטבת הערת אזהרה. עם זאת אין חולק בין הצדדים כי בפועל רכשה הנתבעת דירה זו בשלמותה, אלא שרישום הבעלות על שמה טרם הושלם, ועל כן יש לראות בה כבעלת הדירה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. התובעת הגישה תביעה זו כנגד הנתבעת, בה היא מבקשת לחייבה בסכום של **20,975** ₪ וזאת עבור חובה הנטען בגין התקופה שבין שנת 2011 ועד לתום חודש ינואר 2016, וכן עבור 300 ₪ נוספים שהוטלו על כל אחת מהדירות לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד ניקיון שפוטר.

4. גובה החיוב החודשי הנדרש על ידי התובעת בתביעתה מבוסס על שיטת חישוב שאומצה לפי הצעתו של הרב אייזנשטיין (להלן: "**הרב**"), ונהגה מעת אכלוס הבניין (תחילת שנת 2011 לערך) ועד לתום שנת 2015. לפי השיטה שהציע הרב, חויבו הדירות בדמי הניהול וההחזקה בהתאם למספר החדרים הקיימים בהן, ובאופן הדרגתי, כאשר דירות "פנטהאוז", חויבו בתעריף גבוה יותר מדירות 5 חדרים אחרות (להלן: "**שיטת הרב**"). על פי שיטת הרב, כך למשל, בשנת 2013 נהגה חלוקת לפיה דירות 2 חדרים שילמו 180 ₪, דירות 4 חדרים - 240 ₪, דירות 5 חדרים - 280 ₪, ודירות פנטהאוז - 360 ₪ (ראה חקירת מר אריה אייזנבך מטעם התובעת - פרוטוקול מיום 11.12.16, עמ' 3, שורות 44-45, עמ' 5 שורות 8-16, ובהתאמה טענות התובעת בעמ' 2 לתגובתה מיום 5.16.16). דירת הנתבעת, לפי שיטת הרב, חויבה כדירת פנטהאוז.

5. בתיק זה נערכה ישיבה מקדמית אחת. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, התקיימו שלושה דיוני הוכחות בהם נשמעו עדויות הצדדים ועדיהם על פה. לאחר מכן סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב. למען הנוחות והבהירות, אפתח בהצגת טענות הנתבעת ולאחריהן טענות התובעת.

ב. עיקרי טענות הנתבעת

6. הנתבעת טוענת להיעדר יריבות עם התובעת, אשר זהותה נותרה, לטענתה, עלומה. הנתבעת טוענת כי התובעת, תהא אשר תהא, אינה הנציגות החוקית של הבית המשותף, וכי היא עצמה מי שנבחרה לכהן כנציגות כדין. לטענתה, בשם הנציגות פועלים גורמים אשר מעולם לא הוסמכו לכך.

7. לטענת הנתבעת, פעילות חברת הניהול לא הוסדרה כדין. נטען, כי על פי התקנון המוסכם הסמכות למינוי חברת ניהול נתונה לנציגות ולא לאסיפה הכללית, אולם הנציגות הנבחרת לא מינתה חברת ניהול כאמור. מכל מקום טוענת הנתבעת כי אספות דיירים שבחרו לכאורה חברת ניהול כונסו שלא כדין, ולפיכך גם ההחלטות שהתקבלו בהן חסרות כל תוקף. בשל כך, לטענתה, את גובה התשלום ששולם לחברת הניהול אין להשית על בעלי הדירות אלא על מי שמינה אותה שלא כדין.

8. הנתבעת טוענת כי תעריפי הנציגות לא נקבעו בהתאם לתקנון המוסכם אלא על פי שיטת הרב, שהיא החלטה שרירותית המנוגדת לחוק, ומובילה לתוצאות שאינן שוויוניות ולהפרשים עצומים במחיר למ"ר. לטענתה, יש לחייבה גם כן כדירת 5 חדרים ולא כתחשיב נפרד ל"פנטהאוז". עוד טוענת הנתבעת כי קיבלה את הסכמת הנציגות לכך שעד לתיקון גורף של התעריפים השגויים תחויב כדירת 5 חדרים רגילה ולא "כפנטהאוז".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. הנתבעת טוענת לאכיפה סלקטיבית ובלתי שוויונית, ולכך שקיימות דירות שונות מהן כלל לא נגבו דמי הניהול וההחזקה של הבית המשותף.

10. הנתבעת טוענת כי ככל שיש מקום לחיבה, יש לעשות זאת רק החל מחודש יוני 2011 לאחר שהושלמה דירתה והיא תפסה בה חזקה. לטענת הנתבעת, היא שילמה בהתאם לסיכום שהיה לה עם הנציגות, כמו כל דירת 5 חדרים אחרת, היינו 250 ₪ לחודש. לפיכך, שילמה בחודש יוני 2011 סכום של 3,000 ₪ מראש, לשנה שלמה. בשים לב לסיכום זה טוענת הנתבעת כי אין לה כל חוב לפחות עד ליוני 2012.

11. באשר לתשלום המבוקש עבור פיצויי לעובד ניקיון שפוטר טוענת הנתבעת כי כלל לא ידעה שהדיירים חויבו בתשלום הפיצוי וכי מכל מקום עובד הניקיון התפטר לאחר שסבל ממסכת התעללות מאחד מחברי הנציגות. לפיכך, נטען, יש להשית את מלוא העלות על אותו חבר נציגות.

12. הנתבעת מעלה טענות רבות בכל הנוגע להתנהלות הנציגות - החל מכשלים בזהות בעלי זכות החתימה בחשבון הבנק, אשר לטענתה מעולם לא נבחרו לנציגות, המשך בחסימת גישה לחניון המשותף, גרימת נזק לרכושה וזריקת חפציה האישיים, וכלה בהכפשות והשפלות שהיו לטענתה למנת חלקה בבית המשותף. בשלב מאוחר יותר בדיון טענה הנתבעת כי היא מקזזת את כל חובותיה מהנזקים שנגרמו לה עקב התנהלות הנציגות ובעיקר סגירת הכניסה לחנייה הפרטית שלה. בהקשר זה אף טענה כי סיכמה עם חברי הנציגות דאז על קיזוז סביר של דמי הניהול וההחזקה ל-10 השנים הבאות. לטענתה נושא הקיזוז היה נהוג בבניין. בכתב הגנתה ביקשה הנתבעת לחייב את התובעת גם בפיצוי עקב עגמת הנפש שנגרמה לה.

13. בסיכומיה מפנה הנתבעת חלק ניכר מטענותיה כנגד מי שהעיד מטעם הנציגות - מר אריה אייזנבך (להלן: "אייזנבך"). לטענתה, מדובר במי שהציג עצמו כחבר נציגות בעוד שמעולם לא נבחר ככזה, מי שמתנהל בדרכי עורמה ומי שבעצמו לא שילם חובותיו לנציגות.

ג. עיקרי טענות התובעת

14. התובעת טוענת כי הנציגות וחברת הניהול מונו כדן, וכי הן פועלות באופן מוקפד ומאורגן.

15. התובעת טוענת כי יש לחייב את הנתבעת החל מתחילת שנת 2011, ומדגישה כי הנתבעת הייתה בין הדיירים הראשונים שאכלסו את הבניין. התובעת מאשרת כי בשנת 2011 שילמה הנתבעת סכום של 5,000 ₪, אולם לטענתה הוא זה כיסה סכום ראשוני של 2,000 ₪ שנגבה מכל אחד מבעלי הדירות וכן 3,000 מתוך 4,400 שהיה עליה לשלם עבור שנת 2011. לפיכך, נטען, עבור שנת 2011 נותר לנתבעת חוב של 1,440 ₪. התובעת מדגישה כי מאז ואילך לא שילמה התובעת דבר עבור דמי הניהול והחזקה הרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. התובעת מכחישה את טענת הנתבעת לפיה יש לחייבה רק החל מיוני 2012 וטוענת כי זו לא הועלתה באופן ברור בכתב הגנתה אלא רק בשלב ההוכחות. לטענתה, כבר בתחילת שנת 2011 הייתה הנתבעת בעלת החזקה בדירה, בהתאם לנתונים שנמסרו מהקבלן. התובעת טוענת כי כל המסמכים הנוגעים למועד קבלת החזקה מצויים בידי הנתבעת, ולפיכך יש להפעיל כנגדה את הכלל לפיו הימנעות מהגשת ראייה, שהיא לכאורה לטובתו ובשליטתו של בעל הדין, מקימה חזקה כי אילו הייתה מוגשת הייתה פועלת כנגדו. עוד טוענת התובעת בהקשר זה כי לו הייתה הנתבעת מעלה טענה זו כבר בכתב ההגנה ניתן היה לדרוש ממנה את חשיפת המסמכים ולהוכיח את יום קבלת החזקה בדירה. גם מטעם זה נטען כי יש לזקוף את העלאת הטענה באיחור לחובת הנתבעת. מכל מקום נטען כי בחקירתה הנגדית לא פסלה את האפשרות שקיבלה חזקה כבר בחודש מאי 2011.

17. בכל הנוגע לשיטת החישוב, טוענת התובעת כי על אף ששיטת הרב אינה תואמת לחוק ולתקנון, היא אינה חורגת באופן בלתי סביר מהוראותיהם ואינה מפלה לרעה דווקא את הנתבעת. בהקשר זה נטען כי הנתבעת כלל לא קופחה ביחס למה שהיה עליה לשלם אילו בוצעו מלכתחילה החיובים לפי הוראת החוק, היינו לפי חישוב שטחי הדירות. נטען כי חישוב שערכה התובעת מעלה כי הסכום היה פחות או יותר זהה.

18. התובעת מכחישה את טענת הנתבעת בדבר "אפליה בגבייה" או "אכיפה סלקטיבית", וטוענת כי כנגד כל היחידות ביחס אליהן הועלתה הטענה הוגשו תביעות וביחס לחלקן אף ניתנו זה מכבר פסקי דין.

19. באשר לפיטורי עובד הניקיון מכחישה התובעת את מהלך הדברים המתוארים על ידי הנתבעת ואשר הובילו כביכול לפיטורי איש הניקיון, ובכל מקרה נטען כי נושא זה הסתיים בפסיקת בית הדין לעבודה המחייב את בעלי הדירות/ הנציגות לשלם למנקה פיצויי פיטורין ולכן על הנתבעת לשלם חלקה בסכום זה. בסיכומיה הוסיפה התובעת וטענה כי הנתבעת לא הביאה ראיות כלשהן לטענתה ואף אם הייתה מביאה, אין הדבר מצדיק לפטור אותה מתשלום זה.

20. התובעת מבקשת לדחות את טענות הנתבעת לקיזוז חובותיה בשל נזקים שהסבה לה כביכול הנציגות, וזאת הן מהפן הפרוצדורלי והן מהפן המהותי. באשר לפן הפרוצדורלי נטען כי הלכה היא שבעל דירה אינו זכאי לקיזוז סכומים כאלו ואחרים מחובותיו עבור דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף וככל שקיימות לו טענות כאלו עליו לתובען בהליך נפרד. מן הפן המהותי נטען כי הנתבעת לא פירטה ולא הוכיחה את טענותיה, לא הוכיחה את הנזק שלטענתה נגרם לה, ועל כן גם מהותית דינן של טענות אלו להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/13/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. דיון והכרעה

21. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע את חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף-

" בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות "

22. התקנון המוסכם של הבית המשותף מאמץ את הוראת סעיף 58 לעיל (סעיף 33 לתקנון המוסכם- מוצג 7/ו).

23. בשנת 2006 התקבל תיקון מס' 26 לחוק, וזאת בהקשר לסעיף 58 (להלן: "התיקון"). לפני התיקון, קבע סעיף 58(א) לחוק כי זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר, יישא בעל דירה בתשלום הוצאות החזקת הבית המשותף על פי חלקיו היחסיים ברכוש המשותף. לאחר התיקון, נקבע קריטריון אחר לתשלום, הוא היחס בין שטח הדירות. דבר נוסף שארע במסגרת התיקון לחוק הוא ביטולו של סעיף 58(ב) אשר קבע כי בעל דירה לא יהיה חייב להשתתף בתשלום הוצאות חימום או הסקה בשל חלק שהוצמד לדירה שלו אם אותו חלק לא מקבל חימום או הסקה. שינוי שיטת החישוב בסעיף 58(א) מחלק יחסי ברכוש המשותף (הנקבע גם בהתאם להצמדות) לחלק הנקבע לפי שטח הדירה ביחס לשטחי יתר הדירות, הוביל מאליו לביטול הצורך בסעיף 58 (ב), שכן ממילא עם השינוי אין עוד הצמדה לדירה (לפחות כזו אינה מהווה חלק פיסי אינטגרלי מהדירה) מהווה פונקציה בשיטת החישוב. בדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט אשר קדמו לתיקון (מיום 27.6.05), עמדה נציגת משרד המשפטים, עוה"ד עליזה קן על ההיגיון המונח בצדו של התיקון: **"ההסדר היום גורם לסכסוכים רבים בין הדיירים, והוא יוצר גם תוצאה מוזרה לפיה ההצמדה של גג למשל, גוררת אחריה באופן אוטומטי העלאת הוצאות כמו גינון או תאורה של הכניסה שבכלל לא קשורות לגג. או למשל, הצמדה של חנייה הגורמת לעלייה אוטומטית בהוצאות המעלית כאשר שוב אין קשר בין הדברים. מכאן ההצעה שעיקריה הם כאלה: הכלל לחיוב דמי ועד בית יהיה שטח הרצפה של הדירה, זולת אם נקבע בתקנון מפתח אחר לחישוב. מכאן שאין צורך בהוראה שדנה בהשלכות של הצמדת החלק לנשיאה בהוצאות חימום או הסקה, ולכן אנחנו מציעים למחוק את סעיף 58 (ב) "**

24. בדברי הסבר לתיקון (ראה הצ"ח 86, מיום כ"ט בסיון התשס"ה, 6.7.05, עמ' 181) הבהיר המחוקק את מטרתו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/13/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

" הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 26) (קביעת שיעורו של חלק מוצמד ברכוש המשותף) התשס"ה-2005 המתפרסמת בזה, באה לקבוע כי חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירות המגורים לא יובאו בחשבון לעניין חלוקת נטל הוצאות אחזקת הרכוש המשותף.

סעיף 1: הכלל הקבוע בסעיף 58 בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן- החוק) הוא כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים לפי הדין או המקובלים על פי נוהג. שיעור השתתפות בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף מחושב על פי חלקו של בעל הדירה ברכוש המשותף, דהיינו על פי היחס בין שטח רצפת הדירה והחלק הצמוד אליה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, אלא אם כן נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר (סעיף 58(ט) בחוק).

כך, נוצרה מציאות שבה מחויב בעל דירה לדאוג באופן בלעדי לאחזקת חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת מגוריו. ובמקביל מחויב הוא לשאת בהוצאות הרכוש המשותף כגודל דירתו והחלק הצמוד אליה. מציאות זו הטילה על בעלי רכוש משותף שהוצמד לדירתם חבות כספית כפולה.

מוצע לתקן את סעיף 58(א) לחוק, ולקבוע בו כי לעניין קביעת שיעור השתתפות בהוצאות הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, לא יובאו בחשבון חלקי הרכוש המשותף הצמודים לדירת המגורים. בהתאמה, מוצע לבטל את סעיף 58(ב) לחוק..."

25. יש להוסיף כי מובן שניתן בתקנון המסוכם להתנות על הוראה זו ולקבוע שיטת חישוב אחרת מזו הקבועה בסעיף 58.

26. הכלל הוא, אם כן, כי חובת בעל הדירה לפי סעיף 58 הוא לשאת בהוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף לפי שטח דירתו ביחס לשטחי כלל הדירות, כאשר שטחי ההצמדות לא יחשבו כחלק משטח הדירה לעניין זה.

27. חובתו של בעל דירה לשאת בתשלומי הניהול וההחזקה השוטפים, הנדרשים להחזקה התקינה של הבית המשותף, הנה חובה נפרדת ועצמאית, ואינה תלויה באופן כלשהו בטענותיו לגבי התנהלות הנציגות. הלכה היא, כי ככל שנמצא כי בעל דירה או מחזיק מטעמו, לא שילם את החוב הנטען, יש לחייבו בתשלום, ואין לשעות לטענותיו כי אי התשלום נבע מכך שהנציגות לא מילאה תפקידה כראוי. בעניין זה נפסק לא פעם כי: "אין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא" (ר': ע"א 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים תשמ"ד א' עמ' 498, כן ראה ע"א 58/87 שלום ואח' נ' נציגות הבית המשותף [פורסם בנבו]).

28. עוד נקבע, כי אין לאפשר העלאת טענת קיזוז כטענת הגנה במסגרת תביעה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") בנוגע לחוב דמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף. בספרו של א. אייזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" חלק שלישי (בעמ' 334), עומד המלומד על הרציונל העומד מאחורי כלל זה והוא החשיבות הניכרת לכך שהליכי גביית דמי ניהול ואחזקה בבית משותף יהיו הליכים פשוטים ומהירים-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

" בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה לפגוע קשה בדירות ובאיכות החיים של בעליהן"

29. יתרה מכך, מקורה של טענת הקיזוז היא בהוראות הדין המהותי, ולפיכך יש לבחון האם הדין המהותי מעניק זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). החוק הוא הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת החוק התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

30. בכל הנוגע לאופן חלוקת התשלומים בין בעלי הדירות הסוטה מהוראות סעיף 58, הרי שהפסיקה הכירה, במקרים מסוימים, בתוקפה של הסכמה נוהגת בין בעלי דירות, אף אם לא ניתן לה תוקף בתקנון הבית המשותף (ראה: ע"א 815/81, יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח', פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, ע"א (חיפה) 1020/03, בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף, תק-מח 12004(1), 5244, ע"א 19/81 בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח', פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר, פד"י לא (1) 382).

31. יחד עם זאת, בהיעדר עיגונה של ההסכמה בתקנון, בעל דירה רשאי לחזור בו מהסכמתו ובלבד שבעל דירה אחר לא הסתמך על המצג ושינה מצבו לרעה. במילים אחרות, בעל דירה ששילם בפועל את הוצאות אחזקת וניהול הבית המשותף על פני פרק זמן מסוים, יהיה משכו אשר יהא, אינו כבול בהסדר זה מכאן ולעולם, אלא אם התחייב לכך במפורש. רצונו של בעל-דירה לאמץ הסדר גביה מסוים מתבטא בעצם ביצוע התשלום. כל עוד שילם את חלקו על פי מפתח מסוים כבל עצמו אליו מרצונו, ביטא בהתנהגותו את הסכמתו הנמשכת לאותו ההסדר. אולם מרגע שהודיע שאינו מסכים עוד לאותו ההסדר, לא ניתן לכפות עליו שלא בהסכמתו הסדר שונה מזה העומד לזכותו בחוק. כך הבהיר זאת המלומד א.אייזנשטיין [א.אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 331].

"בעל דירה ששילם במשך תקופה ממושכת את הוצאות האחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאה בהתאמה לסעיף 58. הנציגות אינה יכולה לחייבו להמשיך לשלם על פי השיעורים שילם בעבר בטענה כי נכונו לשלם מעל לחלקו ברכוש המשותף הפכה לנורמה מחייבת היוצרת חיוב שאין לחזור ממנו. זכות בעל הדירה לשלם לפי החלוקה האמורה בסעיף 58 אינה מתבטלת כתוצאה מתשלומים ששילם בעבר בשיעור אחר. בעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירה ששילם ביתר זכאי לטעון: עד כה התנדבתי לשלם יותר ממה שהייתי חייב והקטנתי בכך את השתתפותם של בעלי הדירות האחרים, מעתה אני מפסיק את התנדבותי. יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים".

מן הכלל אל הפרט

32. **מעמד התובעת כנציגות חוקית** - אחת מטענותיה העיקריות של התבעת מופנית כנגד התובעת אשר התבעת סבורה כי אין לה כל יריבות עמה. נטען, כי זהותה כלל לא ברורה וממילא- היא נבחרה שלא כדין. התבעת, למעשה, מלינה על אופן כינוס האסיפה שהתקיימה ביום 2.2.14 (נספח א' לכתב התביעה). עם זאת, היא טוענת כי אף אם יש לה תוקף, היא מעידה שחברי הנציגות נותרו כשהיו לפי החלטה קודמת שהתקבלה באסיפה כללית שנערכה ביום 20.6.13, דהיינו היא עצמה, הגב' אפרת נאה (להלן: "נאה") ומר ישראל הלפרין (להלן: "הלפרין"). כמו כן טוענת התבעת כי גם האסיפה שכונסה ביום 29.12.15, בה נבחרה לכאורה נציגות אחרת, היא חסרת תוקף שכן גם זו כונסה שלא כדין.

33. על העומד מאחורי "הנציגות", היא התובעת, ניתן ללמוד מייפוי הכוח שצורף לכתב התביעה. על ייפוי כוח זה, הניתן לעו"ד וגנר ועורכי דין נוספים ממשרדו (ביניהם עוה"ד וינטר), חתומה הגב' אפרת נאה (להלן: "נאה") מיום 5.3.15, בשם נציגות הבית המשותף. חתימתה אושרה ע"י עוה"ד וינטר.

34. גם לשיטת התבעת, נאה היא אחת מחברות הנציגות החוקית, וזאת מבלי שיש צורך להכריע לעניין זה בתוקף ההחלטות שהתקבלו באספות הכלליות מיום 2.2.14 ומיום 29.12.15 (שם נבחרה נאה, עם חברים נוספים, פעם נוספת). זאת משום שאף אם נקבל לצורך הדיון את טענות אלו של התבעת בדבר היעדר התוקף להחלטות אספות אלו ולכך שחברי הנציגות שנבחרו ביום 20.6.13 עדיין מכהנים ככאלה, נכללת נאה על אותם חברי נציגות שנבחרו ביום 20.6.13. לפיכך, כחברת נציגות היא מוסמכת, בשם הנציגות, לפחות בנסיבות המקרה הנדון, ליפות את כוחו של עו"ד להגיש תביעה בשם הנציגות כנגד מי שלא שילם את חובותיו עבור דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף.

35. זאת ועוד. אף אם היה מקום לקבל את טענת התבעת בהקשר זה, עדיין רשאית אחת מחברות הנציגות, להגיש תביעה בשם הנציגות נגד חבר נציגות נוסף אשר לא עמד בחובותיו לתשלום דמי הניהול וההחזקה של הבית המשותף. ייתכן כי במקרה מסוג זה יש צורך באישור יתר חברי הנציגות, מלבד לחבר הנציגות הנתבע, אולם ממילא התבעת לא טענה כי הלפרין (שלטענתה הוא חבר הנציגות השלישי החוקי לפי החלטת האסיפה הכללית מיום 20.6.13) מתנגד להגשת תביעה זו כנגדה. הדבר מתחייב שכן כל מסקנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אחרת תוביל לכך שחברי הנציגות יהיו פטורים מהסיכון שבהגשת תביעות כנגדם, כל עוד הם מכהנים ככאלו, אף אם לא יישאו בחובתם לתשלום זה כדין. תוצאה זו אינה סבירה.

36. במצב דברים זה לא מצאתי ממש בטענות התובעת בדבר היעדר יריבות או היעדר זכות עמידה של התובעת כנגדה.

37. **חובה של הנתבעת** – שמצאנו כי התובעת היא אכן הנציגות החוקית הזכאית להגיש תביעה זו, יש להמשיך ולבחון את שאלת חובה של הנתבעת לתובעת. סוגיה ראשונה בה יש להכריע בהקשר זה היא האם קיים בכלל חוב של הנתבעת מהסוג הנטען. הנתבעת הודתה כי לפחות מאז יוני 2012 לא נשאה בכל תשלום עבור דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף. בכתב הגנה אף הסבירה זאת בכך כי בשל היעדר שקיפות בהתנהלות הנציגות, "התנתה את המשך תשלומי הועד בקבלת כל החומר המתייחס לניהול הבניין על מנת לוודא ניהול תקין..." (ראה בעמ' 6 לכתב ההגנה). בהמשך להודאתה זו, טענה מספר טענות שונות: בכתב ההגנה אישרה הנתבעת כי עליה לשלם את הוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף לפי חלקה היחסי ברכוש המשותף, בהתאם להוראות החוק והתקנון, וטענה כי עד להתאמת התעריפים לקבוע בחוק ובתקנון הגיעה להסכמה עם הנציגות כי תשלם כמו כל דירת 5 חדרים אחרת (ולא כפנטהאוז), לפי שיטת הרב, היינו סך של 250 ₪ לחודש בלבד (ראה בעמ' 8 לכתב ההגנה, סעיפים 7 ו-8). בהמשך טענה כי בשל בעיות שהעלתה אל מול נציג חברת הניהול, מוישי קולטון, לא נדרש ממנה לשלם כלל עד לפתרון הבעיות (ראה בעמ' 9 לכתב ההגנה, סעיף 10). לאחר מכן, בחקירתה וסיכומיה, טענה כי בשל חסימת החניה הפרטית שלה באופן בלתי חוקי על ידי הנציגות, והנזק שנגרם לה בשל כך, הבטיח לה נציג הנציגות פטור מתשלום למשך 10 שנים, וגם מסיבה זו אין עליה לשאת בתשלום כלשהו לנציגות (ראה פרוטוקול מיום 27.2.17, עמ' 5 שורות 34-32, סעיף 35 לסיכומי הנתבעת).

38. למעשה, באופן זה או אחר מודה הנתבעת בחובה לנציגות, החל מיוני 2012, אולם טוענת כי היא זכאית לפטור מתשלום זה, מטעמים כאלה או אחרים. מדובר, אם כן, בטענה מסוג "הודאה והדחה", דהיינו טענה מסוג "כן, אבל..." שיש בה משום הודאה בעובדות שנטענו על ידי התובע, שבצידה טענות המפקיעות את זכותו – "יישומה הקלאסי של דוקטרינה זו הוא במקרה בו נתבע טוען "פרעתי" – כיוון שהוא מודה בקיומה של עילת החיוב, אך מעלה טענת "הדחה" שבגינה הוא פטור מלשלם, עליו להוכיח את קיומה של טענה זו (כב' השופט הנדל בעא 4600/08 האולפנים המאוחדים בע"מ נ' ברקי פטה המפרס ישראל בע"מ – מר יצחק שני (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 4.4.12, ראה גם עא 777/80 קלרה שרייבר נ' מרגוט שטרן, פ"ד לח(2) 143).

39. הנטל, אם כן, רובץ לפתחה של הנתבעת על מנת להוכיח את טענת הפטור. הנתבעת לא עמדה בנטל זה. טענתה כי מוישי קולטון, נציג חברת הניהול, פטר אותה, באופן כזה או אחר, מתשלום עד לפתרון הבעיות שהעלתה לפניו כלל לא הוכחה. קולטון העיד בהליך, מטעם התובעת, והנתבעת אף חקרה אותו בחקירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נגדית. עם זאת, הנתבעת כלל לא הטיחה לפניו טענות אלו ולא ביקשה התייחסותו לטענתה כי כביכול פטר אותה מתשלום דמי ניהול והחזקה עד לפתרון הבעיות שהעלתה לפניו. יתרה מכך, מחקירתו של קולטון עלה כי אכן הנתבעת העלתה לפניו את טענותיה לאי חוקיות שכירת שירותי חברת הניהול בה הוא מועסק, והוא העביר זאת למי שהוצג לפניו כנציגות (ראה פרוטוקול מיום 27.10.16, עמ' 3 שורות 19-6). הא ותו לא. אין ללמוד מכך על החלטה כלשהי, וודאי לא החלטה מוסמכת, שלא לגבות ממנה תשלומים שוטפים עד לפתרון הבעיות שהעלתה או למתן פטור מתשלום מסוג כשלהו.

40. גם טענתה לפטור "למשך 10 שנים", נוכח נזקים שנגרמו לה בשל חסימת החנייה לא הוכחו. מעבר לעובדה שטענה זו כלל לא הועלתה בכתב הגנתה ונטענה לראשונה בחקירתה, לא נתמכה היא לגופה בכל בסיס כלשהו. בחקירתה הראשית טענה הנתבעת בהקשר זה את הדברים הבאים: **"כשהיה את הסיפור כשסגרו לי את החניה וזה לא היה חוקי, אמרתי להם שאני אתבע אותם, מישהו הביא לי פסק דין שחייבו את הנציגות ב-100 אלף פיצוי על זה שסגרו לו ליום אחד את הכניסה לבריכה. ירון אסולין ז"ל ומוטי קרויזר התחננו שאני לא אגיש תביעה כדי שזה לא יהיה שם רע לבניין, אמרתי להם שבאמת אני לא אתבע אבל נתקזז קדימה. דוד דרעי, שהיה בוועד, אמר לי, הסכים שאני לא משלמת ממאי 2012. בגלל זה גם לא תבעו אותי, אני לא צריכה לשלם בכלל 10 שנים החל מיוני 2012 בגלל אותה עוגמת נפש בגלל שסגרו לי את החניה ופגעו לי בזכות הקניין זה היה הסיכום שלי עם ירון אסולין ז"ל וגם דוד דרעי הסכים לזה"** (ראה פרוטוקול הדיון מיום 27.2.17, עמ' 5 שורות 34-27).

41. על אף דברים אלו, הנתבעת בחרה שלא לזמן לעדות את דוד דרעי, אשר לטענתה היה חבר נציגות אותה עת והסכים למתן הפטור הנטען ל-10 שנים. היעדרה של עדות זו משמשת בנסיבות העניין לחובתה - **"... כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראייה הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים וככל שהראייה יותר משמעותית כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות יותר מכריעות ויותר קיצוניות נגד מי שנמנע מהצגתה"** (ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736 (1980), בעמ' 760. ראה גם ע"א 635/89 אנקונה נ' גוטמן תק-על 90 (3) 705 (1990); ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450 (1995); יעקב קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650.

42. מעבר לטענתה זו, שנטענה בעלמה, לא הביאה הנתבעת כל עדות תומכת לה, מלבד שלה עצמה, ובנסיבות אלו, ובהיעדר זימונו של דרעי לעדות ללא כל הסבר סביר, יש לדחות את טענתה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/13/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. אדגיש, כי אין בכך בכדי לקבוע דבר וחצי דבר באשר לעצם חסימת החניון כטענת הנתבעת או לנזק שנגרם לה בעטייה. כל שאני קובעת בהקשר זה הוא כי הנתבעת לא הוכיחה כי היא זכאית לפטור כלשהו מתשלום דמי הניהול הרכוש המשותף, לפחות לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה, בשל טענותיה אלו.

44. טענה נוספת שהעלתה הנתבעת בהקשר זה היה כי היא לכל הפחות זכאית לקיזוז הנזק שנגרם לה (מחסימת הכניסה לחנייה הפרטית שלה ומאירוע נוסף בו לטענתה הושחת ונהרס ציוד יקר ערך שלה על ידי הנציגות), מגובה החוב הנטען לנציגות. גם טענה זו אין בידי לקבל. כעולה מהרקע המשפטי לעיל, אין לקבל טענת קיזוז הנטענת במסגרת תביעה לפי סעיף 58 לחוק. מעבר לכך, הנתבעת גם לא טענה כי זכות הקיזוז נובעת לה מהוראות התקנון המוסכם, אלא כביכול מזכות מהותית בדין, אשר אף לא הצביעה עליו באופן מפורש. יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות התקנון המוסכם גם יחד, אינם מאפשרים לנתבעת, ממילא, להעלות טענת קיזוז. **לפיכך, אין לאפשר לנתבעת להעלות את טענת הקיזוז במסגרת הליך זה** (וזאת מבלי לקבוע דבר באשר לזכותה המהותית לכך. מחלוקת זו, ככל שתיוותר, יש לברר בערכאות המוסמכות ובמסגרת תובענה מתאימה כדין). בנוסף, גם מהותית לא הוכיחה הנתבעת את גובה הנזק שלטענתה נגרם לה, לא הביאה כל ראיות לעניין זה, וגם מטעם זה דין טענתה זו להידחות.

45. עוד טענה הנתבעת כי מוצדק ליתן לה פטור כלשהו מהתשלום (במידה כזו או אחרת) נוכח העובדה כי דירות אחרות אינן משלמות את דמי הניהול והחזקה, אם באופן מלא ואם באופן חלקי, וכי הנציגות אף לא פועלת למולן לשם גביית החוב. לא מצאתי לנכון לבחון טענות אלו לעומקן שכן אף אם יש בהן ממש, אין הדבר מצדיק לפטור את הנתבעת מחובה שלה לתשלום דמי הניהול והחזקה הרכוש המשותף. ככל שהתובעת נוהגת שלא כדין, אם במתן פטור לדירות כאלו ואחרות (לטענת הנתבעת ניתן פטור כאמור לתקופות מסוימות לדירות של חברי נציגות ואף לאיזנבך, וזאת על אף שלא היה חבר נציגות באותם מועדים) או אם באופן בו היא לא מקיימת חובותיה, יש להעלות את הנושא לדיון באסיפה הכללית ובמידת הצורך אף פתוחה הדלת לפני הנתבעת להגיש תובענה משפטית מתאימה. עם זאת, כאמור, אף אם יש ממש בדבריה אין בכלל כל הצדקה להימנע מהתשלומים החלים עליה.

46. עד כאן מצאנו כי לנתבעת חוב עבור דמי ניהול והחזקה הרכוש המשותף, בגינו אינה זכאית לפטור או קיזוז כלשהם. עתה יש להידרש, לגובה החוב, רכיביו, ואופן חישובו.

47. **מרכיבי החוב** - בהקשר זה יש להקדים ולהכריע בשאלה האם יש להכליל בחוב הנתבעת לנציגות גם את הוצאות חברת הניהול ושכרה. בהקשר זה חלוקים הצדדים בשאלה בדבר התוקף החוקי של מינוי חברת הניהול בבית המשותף. כמו כן יש להכריע בשאלה האם על הנתבעת לשאת ב-300 ₪ עבור פיצוי לעובד ניקיון שפוטר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. במקרה הנדון אין חולק כי בעבר תפקדה בבית המשותף חברת ניהול אשר כהונתה, באופן כזה או אחר הסתיימה. לאחר מכן, החלה כהונתה של חברת ניהול אחרת בשם א.ס.ט. מגורים בע"מ (להלן: "**חברת הניהול החדשה**"). המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלת תוקפה המשפטי של ההתקשרות עם חברת הניהול החדשה. בהקשר זה טוענת הנתבעת כי ההתקשרות עמה הייתה שלא כדין, שכן לא נעשתה על ידי הנציגות אלא באסיפה כללית שגם היא כונסה שלא כדין. לפיכך, לטענתה, אין לחשב את הוצאות חברת הניהול כחלק מדמי הניהול שעליה לשאת בהם לפי סעיף 58 לחוק ולהוראות התקנון המוסכם.

49. בתקנון המוסכם (סעיפים 11 ו-12) נקבעו הוראות בדבר מינוי והחלפת חברת ניהול-

"11. נציגות הבית מוסמכת ורשאית להתקשר מעת לעת עם מתחזק (להלן: "חברת ניהול") ו/או ספקים ו/או נותני שירות בקשר לניהול הבית המשותף, ולשם ניהול תחזוקת הבית ומתקניו.
12. נציגות הבית מוסמכת ורשאית להפסיק את התקשרותה עם מתחזק, על פי החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות אשר נתקבלה ברוב דעות של בעלי הדירות שלהן צמודים יותר ממחצית החלקים (50%) מכלל הרכוש המשותף."

50. הנה כי כן, לפי לשון התקנון המוסכם לנציגות הפרורגטיבה למנות בעצמה חברת ניהול, אולם הפסקת ההתקשרות עמה צריכה להיעשות כבר על פי החלטות רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית, להן צמודים יותר ממחצית החלקים ברכוש המשותף.

51. במקרה הנדון הוחלט על מינוי חברת הניהול החדשה באסיפה כללית שהתקיימה ביום 2.2.14 ולנתבעת השגות בדבר אופן כינוסה וחוקיותה. כמו כן טוענת הנתבעת כי גם אם מינוי זה אושר באסיפה הכללית אין לכך תוקף שכן יש לבצעו, לפי הוראת התקנון המוסכם, על ידי הנציגות.

52. אין בידי לקבל את הטענה כי ככל שהמינוי אושר באסיפה הכללית אין לו תוקף, אך משום שהתקנון מאפשר לנציגות את המינוי בעצמה. כידוע מעמדה ההיררכי של האסיפה הכללית גבוה משל הנציגות. כך בעוד שהאסיפה הכללית היא מעין "רשות מחוקקת" בבית המשותף, מהווה הנציגות עושה דברה, ולצורך ההשוואה, מעין "רשות מבצעת" (ראה: ע"א 98/80, **נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ**, פ"ד לו(2) 21). על מנת שיתאפשר לנציגות לבצע תפקידה כהלכה, ניתנה לה בחוק הסמכות לבצע פעולות שונות בעצמה וללא צורך באישורה של האסיפה הכללית. כך למשל קבע סעיף 69 לחוק כי: "**הנציגות תשמש כמורשה של בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלו להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשל בעלי הדירות**". עם זאת ברי כי נוכח מעמדה הרם של האסיפה הכללית, חולשות סמכויותיה גם על אלו המוקנות לנציגות, כך שאין כל מניעה כי נושא המצוי בתחום סמכותה של הנציגות, וככלל היא רשאית לקבל לגביו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החלטות בעצמה, יקבל משנה תוקף אף בהחלטת האסיפה הכללית. במיוחד נכונים הדברים עת קיים קושי לקבל הסכמה או החלטה בנדון של כלל חברי הנציגות הנבחרים.

53. במקרה הנדון, בשים לב לאי תמימות הדעים בין הנתבעת (אשר אין חולק כי כיהנה לפחות אותה עת (חברת נציגות), לבין יתר חברי הנציגות- הלפרין ונאה, בנושא מינוי חברת הניהול, נכון היה לכנס את האסיפה הכללית ולקבל את החלטתה בנדון. כך אכן נעשה. לא מן הנמנע כי נפלו פגמים כאלו ואחרים בהליך כינוסה של האסיפה. כך למשל, ייתכן כי המודעות לכינוסה לא נתלו במקומות בולטים מספיק בבית המשותף, וכיוצא ב'. עם זאת לא מצאתי כי יש בפגמים אלו בכדי להוביל לתוצאה הקיצונית של ביטול החלטת האסיפה הכללית, במיוחד שעה שזו ניתנה והתקבלה כבר בפברואר 2014 ועל סמך אותה החלטה נחתם הסכם עם חברת הניהול החדשה הפועלת בבית המשותף עד היום. הנתבעת, אשר הלינה על תוקפה של החלטה זו, לא מצאה לנכון לנקוט בכל צד משפטי בנושא זה, והעלתה טענותיה רק בעבור שנים עם הגשת תביעה זו. במקביל לכך, גם התנהלותה עצמה של הנתבעת אל מול חברת הניהול החדשה מלמדת כי בסופו של דבר השלימה עם כהונתה. כך למשל עולה מנספח ד' לכתב התביעה (מסכת התכתבויות של הנתבעת אם עובד חברת הניהול החדשה, מוישי קולטון).

54. במצב דברים זה, מצאתי כי על הנתבעת, כמקובל אצל יתר בעלי הדירות, לשאת בהוצאות חברת הניהול החדשה. אין בכך כדי לקבוע כי אין מקום לבחון הצעות נוספות למינוי חברות ניהול אחרות, שאולי עשויות להיות זולות יותר כטענת הנתבעת, ואף להיעזר בספקים שונים (כגון חברת גבייה בלבד), חלק חברת הניהול, אשר את שרותיהם ניתן לקבל בעלות נמוכה יותר. מוטב כי נושאים אלו יועלו וילובנו באסיפה הכללית של בעלי הדירות. עם זאת, כאמור, לעת הזו ולתקופה הרלוונטית לכתב התביעה, על הנתבעת לשאת גם בהוצאות חברת הניהול החדשה ובשכרה.

55. **פיצוי לעובד הניקיון שפוטר** - בהקשר זה כזכור, טענתה התובעת כי יש לחייב את הנתבעת ב- 300 ₪, עבור פיצוי לעובד ניקיון שפוטר, סכום שנגבה באופן שווה מכל בעלי הדירות. על אף שהתובעת טענה כי בקשה זו מבוססת על פסיקת בית הדין לעבודה המחייבת את בעלי הדירות/ הנציגות לשלם למנקה פיצויי פיטורין (ראה בסעיף 24 לכתב התשובה), לא הציגה פסיקה זו ולא הפנתה אליה. כך גם לא הציגה ראיות כלשהן המלמדות על גובה תשלום הפיצויים הנטען. לפיכך, לא הוכיחה התובעת - לא את עצם הצורך בביצוע התשלום ולא את גובהו. בסיכומיה הוסיפה התובעת וטענה כי הנתבעת לא הביאה ראיות כלשהן ואף אם הייתה מביאה, אין הדבר מצדיק לפטור אותה מתשלום זה. אולם, נטל ההוכחה בהקשר זה מוטל על התובעת ולא להפך וזו - לא עמדה בו. על כן אני דוחה את התביעה בנושא זה.

56. **שיטת החישוב** - יש לפנות עתה לבחינת שאלה מרכזית, היא אופן שיטת החישוב לצורך קביעת גובה חובה של הנתבעת. בהקשר זה טוענת התובעת כי יש לחייב את הנתבעת לפי שיטת הרב, בכל אותם זמנים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בה נהגה שיטה זו (היינו עד לינואר 2016). הנתבעת, מצדה, טוענת כי ככל שיש לחייבה, יש לעשות כן על בסיס שיטת הרב אולם במקרה שלה- כדירת 5 חדרים רגילה ולא כדירת פנטהאוז.

57. כאמור במסגרת הנורמטיבית לעיל, בעלי הדירות אכן רשאים לקבוע נוהג הסוטה מהוראות החוק בכל הנוגע לאופן החיוב, וכל עוד בעל דירה שילם לפיו, ובעלי הדירות הסתמכו על כך, לא יהיה זכאי להחזר. עם זאת, מעת שבעל דירה מודיע כי איננו מוכן עוד לשלם לפי נוהג זה- מחויבת הנציגות לחייבו לפי הוראות החוק או התקנון המוסכם בלבד.

58. במקרה הנדון, הנתבעת מעולם לא שילמה לפי הנוהג שהיה מקובל בבית המשותף, היינו לפי שיטת הרב, ואף פנתה והתריאה כי שיטה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק והתקנון המוסכם. עם זאת, הנתבעת לא ביקשה לשלם לפי הוראות החוק כלשונן, אלא ביקשה לבצע תיקונים בשיטת הרב על מנת למנוע "עיוותים", לשיטתה, ולשלם לפי מעין "שיטת רב מתוקנת". שיטה זו, פורטה בטבלה אותה ערכה הנתבעת (מוצג נ/8) ואת מהותה הבהירה הנתבעת בעדותה (ראה פרוטוקול הדיון מיום 27.2.17, עמ' 3 שורות 18-31). בתמצית, מדובר בשיטה המבוססת על שיטת הרב, אולם לוקחת בחשבון גם את שטח הדירה, ועל כן מפחיתה או מעלה במעט מהתשלום הנדרש לפי שיטת הרב לפי העניין. כך למשל, דירת 2 חדרים ששטחה גדול יותר מדירת 2 חדרים אחרת תשלם יותר, ובהתאמה דירת 5 חדרים ששטחה קטן מדירת 5 חדרים אחרת תשלם פחות (להלן: "**השיטה המוצעת**"). לפי השיטה המוצעת, לשנת 2013 תשלם דירת הנתבעת 300 ₪, אולם דירת 5 חדרים קטנה יותר תשלם 280 ₪.

59. על אף שאינני שוללת את ההיגיון הניצב מאחורי השיטה המוצעת, אין בידי לקבלה ולחייב את הנתבעת על פיה. כאמור ברקע הנורמטיבי לעיל, סעיף 58 לחוק הוא שקובע את אופן התשלום המחייב, היינו לפי יחס שטח רצפת דירתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף. אמנם, כאמור, ניתן לסטות מכלל זה בתקנון מוסכם או בנוהג, אולם במקרה זה התקנון המוסכם מאמצו והנוהג, היינו שיטת הרב, קובע מנגנון שאינו מקובל על הנתבעת. במצב דברים זה על הנתבעת לשלם על פי הקבוע בחוק. השיטה המוצעת, גם אם הגיון בצידה, אינה מחייבת את הנציגות, ומשלא עוגנה בתקנון המוסכם אין כל בסיס חוקי לחייב את הנציגות לגבות לפיה.

60. יוצא, אם כן, כי את גובה התשלום שהחל על הנתבעת יש לחשב על פי הוראות החוק והתקנון המוסכם. כאמור, בגובה ההוצאות המהוות בסיס לחישוב יש לכלול גם את הוצאות חברת הניהול. **כאמור ברקע הנורמטיבי לעיל, יש לחשב את חלקה של הנתבעת בתשלום לפי יחס שטח דירת הנתבעת ביחס לכל הדירות בבית המשותף, ללא הצמדות.** לפי שיטה זו, חלק דירת הנתבעת הוא 0.0149, היינו 1.494% (ראה הודעה על הגשת חישובי שטחים מיום 28.2.17).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

61. אין בידי לקבל את הטענה כי אין להחשיב את דירות 2,3, ו-52 בחישוב חובה של הנתבעת. התובעת לא הפנתה לכל בסיס נורמטיבי, הוראת חוק או אסמכתא בפסיקה, המצדיקים לחייב את הנתבעת בחלק יחסי הגבוה משטח דירתה ביחס ליתר שטח הדירות רק משום שמדירות מסוימות קשה ואף בלתי ניתן לגבות את חלקן. חיוב כאמור ניתן לבצע רק בהסכמת כל בעלי הדירות משום שהוא מטיל על בעלי הדירות תשלום החורג מהקבוע בחוק. משלא ניתנה לכך הסכמת הנתבעת, לא מצאתי לקבל את דרישת התובעת בעניין זה.

62. נותר להכריע בנוגע **לתקופת החוב**. בהקשר זה, לא עלה בידי התובעת להוכיח כי אכן הנתבעת קיבלה חזקה בדירה עוד טרם יוני 2011. התובעת לא הביאה כל ראיה המלמדת על כך. על אף שהתובעת טענה כי נתונים אלו נמסרו לה מהקבלן, לא הציגה כל מסמך שנמסר לה מהקבלן המלמד על כך, ולא הובא לעדות מי מטעם הקבלן אשר יתמוך בטענה זו. יצוין עוד, כי בניגוד לטענת התובעת, כבר בכתב ההגנה טענה הנתבעת במפורש, ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי קיבלה את החזקה רק ביוני 2011 (ראה סעיף 8 לכתב הגנתה), ודינן של טענות התובעת לפיכך, להידחות. במצב דברים זה, לא הוכיחה התובעת את טענתה - יש לחייב את הנתבעת בדמי ניהול והחזקת הבית המשותף החל מיוני 2011.

63. סיכומי של דבר את חישוב חובה של הנתבעת יש לבצע באופן הבא: ממוצג נ/8, לגבי לא הייתה מחלוקת כי הטור הנוגע לתשלום שהתבקש מכל הדירות לפי "שיטת הרב" (היינו הטור העשירי) מעגן את הנתונים נכונה, עולה כי סך הגבייה החודשית לשנת 2013 היא 22,500 ₪. אם כן, חלקה של הנתבעת בתשלום החודשי הוא 1.494% מ-22,550, סכום השווה ל-336.89 ₪. לשנת 2013 חובה של הנתבעת עומד, אם כן, על 12*336.89, סך השווה ל-4,042 ₪. התובעת לא הביאה לפני כל ראיות או נתונים מהם עולה כי בשנים 2011 עד 2016 היה סכום הגבייה החודשי הכללי שונה, ולפיכך יש לקבוע כי מסגרת תקציב זו נשמרה.

64. אי לכך חובה של הנתבעת לשנים 2013-2015 עומד על 3*4042, היינו 12,126 ₪. לשנת 2016 עליה לשלם עבור חודש אחד (לפי התקופה הרלוונטית לכתב התביעה), היינו 336.89 ₪.

65. ביחס לשנת 2011 את גובה התשלום שעל הנתבעת לשאת בו, כאמור, יש לחשב רק החל מחודש יוני, היינו על הנתבעת לשלם עבור שישה חודשים בשנת 2011 סך של 2,021 ₪. הנתבעת שילמה 3,000 ₪ בחודש יוני 2011 ועל כן שילמה חובה לשנת 2011, כאשר נותרו בעודף 979 ₪. סכום זה יש להוריד מהתשלום לשנת 2012. לפיכך, אם לשנת 2012 היה על הנתבעת לשלם 4,042 ₪, יש להפחית מכך סכום של 979 ₪, ועל כן יתרת חוב הנתבעת לשנת 2012 הוא 3,063.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/13/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

66. יוצא אם כי סך חובה של הנתבעת הוא כדלהלן: 2011- אין, 2012- 3,063 ₪, 2013 עד 2015- 12,126 ₪, 2016- 336 ₪. סה"כ- 15,525 ש"ח. עם זאת, יובהר כי כתב התביעה מתייחס לתקופה שבין שנת 2011 ועד ינואר 2016 בלבד, ועל הנתבעת להמשיך ולשאת בחובה מפברואר 2016 זו ואילך כאמור לעיל.

הערות לפני סיום

67. הנתבעת העלתה טענות רבות בכתבי טענותיה כנגד הנציגות, אופן פועלה ואי תקינות באופן כינוס של אספות כלליות מסוימות. לשם הכרעה במחלוקות, לא מצאתי צורך להכריע במכלול טענות אלו. עם זאת, לא אוכל שלא לציין כי בהליך שמיעת הראיות עלה כי לא מן הנמנע שבחלק מטענותיה של הנתבעת יש ממש, וטוב תעשה הנציגות לא תבחן לאורן שוב את התנהלותה. כך למשל אייזנבך העיד כי כל חברי הנציגות קיבלו פטור מתשלום למשך שנה וחצי (פרוטוקול מיום 11.12.16, עמ' 6 שורות 29-23), אולם- לא הוגשה כל ראיה המלמדת כי להחלטה זו ניתן תוקף חוקי בהחלטת בעלי הדירות כדן. הדברים נכונים גם לגבי אייזנבך עצמו אשר לפי חומר הראיות שלפניי כלל לא נבחר לשמש כנציגות טרם דצמבר 2015 ובכל זאת קיבל לתקופה מסוימת פטור מתשלום דמי הנציגות. אייזנבך, אשר העיד כחבר נציגות מכהן, הודה כי לא שילם עדיין את חלקו בדמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, עת שילם רק עבור מחצית משנת 2013 כאשר נדרש לשלם עבור שנה שלמה (פרוטוקול מיום 11.12.16, עמ' 16, שורות 3-1) מעדותו ומחומר הראיות עלה עוד שאייזנבך, בכובעו כנציגות לכאורה (למרות שאותה עת לא שנבחר לשמש ככזה כדן) אישר את בקשתו שלו עצמו מחברת המעליות (נספח 2/), התנהלות שיש להימנע ממנה.

68. אעיר כי התרשמתי מהנתבעת, אשר העידה באריכות לפניי, כי אכן טובת בעלי הדירות והבית המשותף עומדת אל מול עיניה, וכי אין מדובר ב"סרבנית" תשלום לשם הסרבנות בלבד. ניכר כי הנתבעת השקיעה זמן רב ומאמץ לשיפור אופן התנהלות הבית המשותף, ולשם כך הייתה מוכנה לתרום מיכולתה וכישוריה לטובת הכלל. עם זאת, אופן ההתנהלות בו בחרה הנתבעת בסופו של דבר- הימנעות מוחלטת מתשלום משך שנים ארוכות, אינה הדרך הראויה ומוטב היה לו הנתבעת הייתה נמנעת מכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/13/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. סוף דבר

69. התביעה מתקבלת חלקית. אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 15,525 ₪, עבור התקופה הרלוונטית לכתב התביעה (ינואר 2011 - ינואר 2016).

70. יודגש כי פסק הדין מתייחס לתקופה שעד ינואר 2016 בלבד וכי על הנתבעת לשלם מתאריך זה ואילך את יתרת חובותיה כדין.

71. נוכח התוצאה אליה הגעתי, ובנסיבות העניין, אני מורה לנתבעת לשאת בהוצאות הנציגות ושכר טרחת עו"ד סכום כולל של 4,000 ₪.

72. הסכומים המפורטים לעיל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום התגבשות החוב ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ז, 23 יולי 2017, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין